

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số:0901/INNOTEL- QSL

Căn cứ

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

Hôm nay, Ngày 09 tháng 01 năm 2025, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên mua”: CÔNG TY TNHH QSL VIETNAM

Địa chỉ : Đơn vị 2, Tầng 1, Xưởng Tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Công Nghiệp thuộc Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 028 73004300

MST : 0316171026

Tài khoản : 99409209099 - Standard Chartered Bank HCM Branch

Đại diện : Ông **GAURAV ROY** Chức vụ: **Giám Đốc**

BÊN B “Bên bán”: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84 28) 3662 1119

MST : 03 04 19 55 05

Tài khoản : 17058209 Ngân Hàng TMCP Á Châu- CN.Tp.HCM

Đại diện : Ông **Huỳnh Thanh Hải** Chức vụ: **Giám Đốc**

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản sau:



ĐIỀU 1: THIẾT BỊ, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các hàng hóa (Phần mềm) với số lượng, quy cách sản phẩm như sau:

STT	P/N	Mô tả	SI	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Nội dung xuất hóa đơn
1	01-SSC-0488	01-SSC-0488: Gia hạn bản quyền COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR TZ500 SERIES 1YR Comprehensive Gateway Security Suite includes - Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention, Application Firewall Service, Content Filtering Premium Services, and 24x7 Support with Firmware Updates. Serial Number: 18B169F36834	1	lic	31,000,000	31,000,000	Gia hạn bản quyền COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR TZ500 SERIES 1YR_01-SSC-0488 (Serial Number: 18B169F36834)
Tổng thành tiền trước thuế						31,000,000	
Thuế VAT 0%						-	
Tổng cộng						31,000,000	
Bằng chữ: Ba mươi một triệu đồng chẵn./							

Thuế suất, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm bên bán giao hàng và xuất hóa đơn cho bên mua. Thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất, thuế VAT theo quy định của nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- Cung cấp và bàn giao cho Bên A phần mềm mới 100% phù hợp với quy cách đã nêu trong Điều 1.
- Cung cấp Hoá đơn tài chính hợp lệ, Biên bản bàn giao hàng hoá theo số lượng hàng hoá được quy định tại Điều 1 nêu trên.
- Có quyền ngừng giao hàng cho Bên A khi Bên A không thanh toán đúng hạn như đã thỏa thuận. Đối với bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận hàng mà không có lý do chính đáng của Bên A, Bên B đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại.

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- Hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao phần mềm theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.

030419
CÔNG TY
VIỄN THÔNG
SÁNG TẠO
THUẬN PHONG
QUẬN 1 -

- b. Được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.
- c. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng này
- d. Không nhận hàng hóa và đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như hàng hóa không đúng chất lượng, chủng loại như trong hợp đồng và yêu cầu Bên B hoàn trả số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B (nếu có).

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

3.1 Địa điểm giao hàng: Toà nhà Standard Factory B, Đường Tân Thuận, KCN thuộc KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM

Mail: johnny.kwine@qsl.net.au

Người nhận: Huỳnh Thị Mộng Thường - 0938638008

3.2 Thông báo giao hàng: Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.

Khi nhận thông báo giao hàng từ Bên B, Bên A trong vòng 05 ngày phải nhận hàng, quá thời hạn nêu trên xem như Bên A vi phạm hợp đồng.

3.3 Thời gian giao hàng: giao hàng trong vòng 01-02 tuần kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng.

- Biên Bản Bàn giao phần mềm
- Hóa đơn tài chính hợp lệ

3.4 Giao nhận: Khi Bên B giao hàng cho Bên A, đại diện của Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng và chất lượng của hàng hoá và ký nhận vào biên bản bàn giao thiết bị với đại diện của Bên B.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH : Không bảo hành.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

5.1 Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B theo hình thức chuyển khoản 100% giá trị của Hợp đồng trong vòng 3 ngày sau khi nhận được hóa đơn tài chính hợp lệ (không bao gồm Thứ Bảy, Chủ Nhật).

5.2 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

5.3 Đơn vị thủ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

STK: 17058209-Ngân hàng TMCP Á Châu-CN.TP.HCM

ĐIỀU 6: PHẠT

6.1 Bên vi phạm các điều khoản đã nêu trong hợp đồng phải chịu phạt. Mức phạt cụ thể là:

- a. Nếu Bên A thanh toán chậm trễ hơn so với thời gian quy định tại Điều 5 khoản 5.1, Bên A sẽ phải chịu phạt cho Bên B số tiền là 0,05% tổng số tiền thanh toán chậm cho mỗi ngày chậm thanh toán.
 - b. Nếu Bên B giao hàng chậm hơn so với thời gian quy định tại Điều 3, Bên B sẽ chịu phạt 0.05%/ngày trên tổng giá trị hàng chậm giao cho 01 ngày giao hàng chậm.
 - c. Nếu Bên A lấy hàng chậm hơn so với quy định của hợp đồng thì Bên A sẽ chịu phạt số tiền là 0,05%/ngày trên tổng giá trị hàng nhận chậm cho 01 ngày nhận hàng chậm. Ngoài ra, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí lưu kho, bãi; chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác (nếu có).
- 6.2 Nếu Bên B đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên A sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và phải hoàn trả số tiền Bên A đã đặt cọc (nếu có). Nếu Bên A đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của Bên B sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và mất số tiền đã cọc.
- 6.3 Các khoản phạt hợp đồng và các khoản bồi thường thiệt hại sẽ được bên vi phạm thanh toán cho bên bị vi phạm trong vòng 15 ngày kể từ ngày xác định vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

- 7.1 Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.
- 7.2 Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.
- 7.3 Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- 7.4 Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

8.1 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng:

- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa mà có thông báo của hãng sản xuất...và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

8.2 Thông báo tình trạng bất khả kháng:

- Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, một trong Hai Bên có thư thông báo cho bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày về sự kiện và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, bên thông báo chuyển cho bên còn lại giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền hoặc phòng thương mại tại địa phương của bên thông báo.

8.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng:

- Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu thanh toán phạt vi phạm Hợp đồng.
- Trừ khi có ý kiến của bên nhận thông báo bằng văn bản, bên thông báo vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.1 Mọi chỉnh sửa hoặc bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị sau khi được người có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết trên những tài liệu bằng văn bản tạo thành các bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.
- 9.2 Hai bên cam kết và bảo đảm rằng các bên đã thực hiện đầy đủ tất cả thủ tục pháp lý và các thủ tục nội bộ để đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ký kết và thực hiện hợp đồng này.
- 9.3 Hai bên cam kết có đầy đủ giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự cho các thiết bị liên quan trong hợp đồng này.
- 9.4 Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng.
- 9.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trách nhiệm của hai bên chấm dứt, hợp đồng này sẽ tự động thanh lý sau 02 ngày kể từ ngày hai bên thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình.

Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau.



ĐẠI DIỆN BÊN A

GAURAV ROY



ĐẠI DIỆN BÊN B

GD. Huỳnh Thanh Hải